

1501927-87.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 38 e 113) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma de suas agravantes com a atenuante da confissão e aumento em 1/3, em razão das outras duas agravantes, totalizando 6 meses de detenção. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501927-87.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2271308/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 27853241 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2271308 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, HG1454-2/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DOS SANTOS

Data da Audiência:

25/10/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Em 25 de outubro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes,

remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Patrick dos Santos. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Ivone Rosa dos Santos. Presentes as testemunhas comuns Edmar Pereira Gomes e Gilvan Ribeiro. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e a testemunhas Edmar, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Gilvan, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. PATRICK DOS SANTOS, qualificado às fls. 16 e 19, foi denunciado como incurso no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, porque, no dia 02 de outubro de 2022 e no dia 04 de outubro de 2022, e nesta data por volta de 18h:40min, na Rua Francisco da Cunha Monteiro, nº 208, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Mauá, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial proferida as fls. 17/18 dos autos 1500039-14.2021.8.26.0348, que deferiu as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, inciso II e III, alíneas a e b, da Lei n. 11.340/2006, em favor de Ivone Rosa dos Santos (fls. 82/83). Outrossim, PATRICK DOS SANTOS, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, ambos do Código Penal, porque no dia 04 de outubro de 2022, por volta de 18h:40min, na Rua Francisco da Cunha Monteiro, nº 208, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Mauá, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras, sua genitora Ivone Rosa dos Santos, idosa com 74 anos de idade, de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 82/83). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 61/63). A denúncia foi oferecida (fls. 81) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 87/93). O réu foi citado (fls. 123/124), apresentou defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Ivone Rosa dos Santos (gravação audiovisual) e a testemunha Edmar Pereira Gomes (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Patrick dos Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha e Gilvan Ribeiro (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Edmar Pereira Gomes (fls. 4/5) e Gilvan Ribeiro (fls. 6), vítima Ivone Rosa dos Santos (fls. 7 e 71/72), e o réu Patrick dos Santos (fls. 8). A instrução foi encerrada

(termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Patrick, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão parcial pelo crime de descumprimento de medida protetiva, o regime aberto, a suspensão da pena (sursis) e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 15). Ficha de informações básicas (fls. 21/30). Folha de antecedentes (fls. 45/60 e 107/122) e certidão (fls. 37/43). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), laudo de exame de corpo de delito (fls. 15), ficha de informações básicas (fls. 21/30) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Ivone Rosa dos Santos disse que: a) eu sou mãe do Patrick dos Santos; b) tenho 74 anos; c) o Patrick estava preso, ele saiu da prisão e no dia 02 de outubro de 2022 ele foi até a minha casa; d) ele estava agressivo e ele me ameaça sempre; e) ele disse para eu ir no Cartório e fazer o papel da casa, porque se eu morresse com quem ficaria a casa; f) ele quebrou duas portas; g) ele pede dinheiro sempre e se não der, ele vira bicho; g) no dia 04 eu chamei a polícia e ele sempre me ameaça de morte; h) ele é o único herdeiro; i) no dia que a polícia foi ele estava agressivo e falou que iria me matar; j) a polícia foi lá e não demorou a chegar e encontrou ele na cozinha; k) eu achei que não valesse mais a medida protetiva; l) ele disse que iria pegar umas coisas, eu deixei ele entrar, porque eu achei que não valesse mais as medidas protetivas; m) ele falou eu vou te matar; n) ele falou para eu ir lá no cartório para eu fazer o pedido lá, porque ele é o único herdeiro, e se eu morresse para quem ficaria a casa; o) ele queria que eu fizesse um testamento; p) ele disse que era para ir no cartório, porque seu eu morrer para quem iria ficar a casa, eu me senti intimidada, porque ele é agressivo; p) se eu soubesse que a medida estivesse em vigor, eu não deixaria ele entrar; q) ele disse que não há chave de fenda que não abra o portão; r) ele vem por cima do telhado; s) ele não me ameaçou na frente da polícia, porque ele ficou com medo; t) eu tenho interesse nas medidas protetivas (gravação audiovisual e fls. 7 e 71/72). Judicialmente, a testemunha Edmar Pereira Gomes disse que: a) no dia 04 de outubro de 2022, eu atendi uma ocorrência envolvendo a Dona Ivone e o Patrick; b) estávamos em patrulhamento, recebemos a notícia de que a Dona Ivone disse que o seu filho havia descumprido medida protetiva; c) ela disse que ele estava preso e ele foi até a casa e quebrou tudo; d) entramos na casa com a permissão da vítima, tudo estava jogado no chão e a porta de alumínio quebrada; e) ele disse que sabia da medida protetiva e já havia sido preso por estava medida protetiva; f) ele negou as ameaças, mas ela disse que ameaçava ele de morte se não desse dinheiro; g) o policial Gilvan tem as mesmas informações que eu, estávamos juntos, eu sou o condutor da ocorrência e ele somente me deu apoio; h) é a primeira vez que prendi ele (gravação audiovisual e fls. 4/5). Por fim, o réu Patrick dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu fiquei preso por 9 meses por este crime, eu deduzi que não havia mais medida protetiva; b) eu não ameacei a minha mãe de morte; c) eu fui lá retirar os meus pertences; d) eu não falei para a minha mãe ir no cartório regularizar a posse da casa; e) eu posso ir para a Rua Vitoria Regia, nº 35, Jardim Primavera, que é bem longe da casa da minha mãe; f) no dia 02 de outubro eu não poderia ir neste endereço ainda, porque este endereço é de uma pessoa que conheci na prisão e me chamou para ficar lá (gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.1/3), ficha de informações básicas

(fls. 21/30), como também pela declaração da vítima Ivone Rosa dos Santos (gravação audiovisual e fls. 7 e 71/72) e pelo depoimento das testemunhas Edmar Pereira Gomes (gravação audiovisual e fls. 4/5) e Gilvan Ribeiro (fls. 6), que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Patrick dos Santos (gravação audiovisual e fls. 8), foi comprovado que a vítima Ivone é mãe do réu e houve o deferimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha no processo nº 1500039-

14.2021.8.26.0348, em janeiro de 2021, medidas das quais o réu tinha pleno conhecimento (fls. 33 = 86). Contudo, após deixar a prisão, no dia 30 de setembro de 2022, o réu foi até a casa da sua mãe no dia 04 de outubro de 2022 e disse que iria matá-la. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, porque ele disse que sabia das medidas protetivas e os policiais o detiveram no interior da casa da vítima. Outrossim, apesar de somente haver a palavra da vítima, quanto ao crime de ameaça, ele é corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais que entraram na casa e viram tudo revirado e portas quebradas, de onde se extrai credibilidade nas palavras dela. No entanto, as provas são frágeis de que o réu foi na casa da vítima dia 02 de outubro de 2022 e dito que ela precisava morrer, porque o depoimento dela é confuso neste sentido (gravação audiovisual), não há testemunhas presenciais e o réu negou os fatos (gravação audiovisual). Reconheço a agravante de os crimes terem sido praticados contra idoso, previsto no artigo 61, inciso II, alínea h, pois, na época dos fatos a vítima Ivone tinha 74 anos de idade (fls. 7 e 9). Outrossim, reconheço a agravante de os crimes terem sido praticados contra ascendente, previsto no artigo 61, inciso II, alínea e, pois, a vítima Ivone é ascendente do réu Patrick (fls. 8). Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu dois resultados contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Patrick dos Santos, pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência contra ascendente e maior de 60 anos, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de ameaça em contexto configurador de violência doméstica e familiar contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivone Rosa dos Santos, ambos ocorridos no dia 04 de outubro de 2022. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas do dia 04 de outubro de 2022: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele tem três maus antecedentes, sendo um pelo crime de roubo (fls. 41 e 110) e dois pelo crime de furto (fls. 41, 111 e 112), razão pela qual aumento sua pena em 1/2, sendo 1/6 para cada mau antecedente ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$) passando a pena para 4 meses e 15 dias de detenção (fls. 37/43, 45/60 e 107/122). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. Na segunda fase da aplicação da pena, existem três agravantes e uma atenuante, existem três agravantes e uma atenuante, pois o crime foi praticado contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal, o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 38 e 113) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma de suas agravantes com a atenuante da confissão e aumento em 1/3, em razão das outras duas agravantes, totalizando 6 meses de detenção. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Patrick dos Santos em 6 meses de detenção. Em relação ao crime de ameaça: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 mês de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele tem três maus antecedentes, sendo um pelo crime de roubo (fls. 41 e 110) e dois pelo crime de furto (fls. 41, 111 e 112), razão pela qual aumento sua pena em 1/2, sendo 1/6 para cada mau antecedente ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$), passando a pena para 1 mês e 15 dias de detenção (fls. 37/43, 45/60 e 107/122). Na segunda fase da aplicação da pena, existem quatro agravantes, pois o crime foi praticado no contexto de violência doméstica, contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 61, inciso II, alínea e, f e h, do Código Penal, e o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 38 e 113), razão pela qual aumento sua pena em 2/3 ($1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$), sendo 1/6 para cada uma das agravantes, passando a pena para 2 meses e 15 dias de detenção. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno

definitiva a pena do réu Patrick dos Santos em 2 meses e 15 dias de detenção. Conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (6 meses de detenção) e de ameaça (2 meses e 15 dias de detenção), totalizando 8 meses e 15 dias de detenção, que a torno definitiva para o réu Patrick. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu e ele é reincidente, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 37/43, 45/60 e 107/122), motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem suspendo a pena, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal. Apesar de entender que o dano moral é personalíssimo e eventual indenização deveria ter sido requerida pela vítima, o Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça determina que se fixe uma indenização mínima em favor dela e ele me vincula (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), portanto fixo o dano moral, que neste caso é in re ipsa, no valor de R\$ 1.000,00, que é um valor que não deixará a vítima rica e servirá de desestímulo para o réu cometer novamente crimes. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu PATRICK DOS SANTOS (R.G nº 40.024.762 - filho de Jose Carlos Santos e Ivone Rosa dos Santos - fls. 16 e 19), pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência contra ascendente e maior de 60 anos, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de ameaça em contexto configurador de violência doméstica e familiar contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivone Rosa dos Santos, ambos ocorridos no dia 04 de outubro de 2022, a 8 meses e quinze dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Fixo uma indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R\$ 1.000,00. No entanto, ABSOLVO o réu PATRICK DOS SANTOS (R.G nº 40.024.762 - filho de Jose Carlos Santos e Ivone Rosa dos Santos - fls. 16 e 19), da imputação do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência contra ascendente e maior de 60 anos, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e e h, do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o crime de ameaça em contexto configurador de violência doméstica e familiar contra ascendente e maior de 60 anos, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas e, f e h, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivone Rosa dos Santos, ambos ocorrido no dia 02 de outubro de 2022, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/090, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 61/63). Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada

cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.